

1502763-41.2019.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Mendes

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre Pereira Moreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra ALEXANDRE PEREIRA MOREIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de setembro de 2019, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

1ª Vara

Praça 28 de fevereiro, 180, Paulínia - SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502763-41.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502763-41.2019.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre Pereira Moreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra ALEXANDRE PEREIRA MOREIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de setembro de 2019, exatamente às 19h00, na Rua Aldo Dian, nº07, bairro Jardim Planalto, nesta cidade de Paulínia-SP, o denunciado portava para fins de tráfico drogas 18 (dezoito) invólucros plástico contendo cocaína, na forma de crack, com peso total de 18.2 gramas, bem como 10 (dez) invólucros plásticos contendo maconha com peso total de 27.5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado estava no local dos fatos - via pública - quando foi surpreendido pelos guardas municipais que estavam em patrulhamento no momento.

Durante a abordagem, o indiciado foi revistado e, com ele, encontrado o material acima descrito, dentro de um carrinho de plástico. Por consequência, o acusado foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos legais.

A denúncia foi oferecida às fls.60/62, o réu foi notificado e apresentou resposta à acusação às fls.70/76. A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2020 e, não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamentos.

As folhas de antecedentes criminais foram juntadas às fls. 07/10.

Em instrução regular datada no dia 23 de junho de 2022, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o acusado foi interrogado às fls. 111.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de drogas.

A Douta Defesa requereu que seja reconhecida a desclassificação do crime, matéria já alegada em sede de defesa prévia. Alegou que os indícios por si só são conflitantes e insuficientes para a caracterização do crime postulado, sendo que não fora confirmado o comércio de drogas por parte do réu. Por fim, sustentou que os indícios são insuficientes para o enquadramento no crime de tráfico previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra ALEXANDRE PEREIRA MOREIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de setembro de 2019, exatamente às 19h00, na Rua Aldo Dian, nº07, bairro Jardim Planalto, nesta cidade de Paulínia-SP, o denunciado portava para fins de tráfico drogas 18 (dezoito) invólucros plástico contendo cocaína, na forma de crack, com peso total de 18.2 gramas, bem como 10 (dez) invólucros plásticos contendo maconha com peso total de 27.5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado estava no local dos fatos - via pública - quando foi surpreendido pelos guardas municipais que estavam em patrulhamento no momento.

Durante a abordagem, o indiciado foi revistado e, com ele, encontrado o material acima descrito, dentro de um carrinho de plástico. Por consequência, o acusado foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos legais.

A denúncia foi oferecida às fls.60/62, o réu foi notificado e apresentou resposta à acusação às fls.70/76. A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2020 e, não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamentos.

As folhas de antecedentes criminais foram juntadas às fls. 07/10.

Em instrução regular datada no dia 23 de junho de 2022, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o acusado foi interrogado às fls. 111.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de drogas.

A Douta Defesa requereu que seja reconhecida a desclassificação do crime, matéria já alegada em sede de defesa prévia. Alegou que os indícios por si só são conflitantes e insuficientes para a caracterização do crime postulado, sendo que não fora confirmado o comércio de drogas por parte do réu. Por fim, sustentou que os indícios são insuficientes para o enquadramento no crime de tráfico previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade dos delitos imputados ao réu restou delineada por meio de auto de

prisão em flagrante às fls. 01/02, boletim de ocorrência às fls. 13/15, pelo auto de exibição e apreensão às fls. 11/12, pelo laudo de constatação às fls. 93/95, e demais provas colhidas em juízo.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

A testemunha arrolada pela acusação, o Guarda Municipal Felipe Motta Amaral, ouvido em juízo, relatou que a data dos fatos, estava em patrulhamento na área central, devido às denúncias de tráfico de drogas na região, que é bem conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes. Contudo, relata que durante o percurso avistaram o réu e, por sua suspeita movimentação, prosseguiram pela abordagem. Afirma que fora encontrado em posse do acusado um carrinho de plástico que dentro continha uma sacola plástica com 18 porções de crack e 10 de maconha. Relatou também que durante a abordagem, o acusado confessou que estava no local dos fatos para realizar o comércio de drogas a mando de um traficante conhecido como "Chocolate". Disse que no momento da abordagem, o réu estava participando de um churrasco em um bar, onde encontrava-se dentro do estabelecimento apenas o proprietário do estabelecimento. Para terminar, disse que após a abordagem e em consonância aos procedimentos de praxe, o indiciado fora conduzido para a delegacia de polícia, juntamente com material apreendido.

O Guarda Municipal Djan Piccinato Perez, inquirido em juízo, declarou que estava em patrulhamento no local dos fatos que é tradicionalmente conhecido como ponto de venda de drogas. Conta, que, ao avisar o réu, ficaram intrigados pela postura do mesmo, que após perceber a presença do patrulhamento, ficou extremamente incomodado, andando de um lado para o outro. Nesse sentido, relata que ao se aproximarem, o acusado tentou se desvencilhar dos guardas, através de pessoas que passavam pelo local. Consequentemente, durante a abordagem localizaram em seu bolso uma pequena quantidade de moedas, numa somatória total de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), bem como um carrinho de plástico que dentro continha as drogas. Disse também que o réu não é conhecido pelo patrulhamento policial, e que nunca o encontrou neste local. Ao ser perguntado, afirmou que não houve denúncia específica na pessoa do réu e, sim, sobre o local em si que é conhecido pelo incessante tráfico de drogas. Conta que nenhuma testemunha fora arrolado ao presente interrogatório pelo fato de que, no momento da prisão, optaram por prosseguirem direto à delegacia de polícia para que não demorasse os procedimentos de praxe. Descreve que o carrinho de brinquedo encontrado sob a posse do acusado tinha aproximadamente 15 centímetros de diâmetro. Ao final, ao ser indagado sobre as circunstâncias do local, afirmou que havia aproximadamente 12 pessoas no momento do flagrante e que em nenhum momento o réu foi visto comerciando as drogas.

Interrogado em juízo, o réu Alexandre Pereira Moreira, discordou dos fatos narrados. Afirmou que comprou as drogas do referido "Chocolate" para consumo próprio por ser um dependente químico em recuperação. Contou que já passou por duas casas de recuperação, uma na cidade de Cosmópolis e outra de Paulínia, onde atualmente mora. Disse que sua última internação foi aproximadamente há 7 (sete) meses antes data do incidente, portanto, estava sem tratamento há aproximadamente 3 (três) meses antes do incidente. Relatou que durante a vida trabalhou com controle de acesso, como portaria e afins. Disse ter uma família composta pela sua esposa e sua filha de 08 (oito) anos, as quais moram com ele na cidade de Paulínia. Ao ser perguntado pelo Promotor, alegou estar atualmente preso pelo crime de furto de fios, cuja intenção era vender para possibilitar a compra de drogas, visando ao consumo próprio. Completou dizendo que diariamente, de maneira desenfreada, utilizava drogas como crack e maconha. Por fim, ao ser indagado, afirmou que conseguiu dinheiro para a compra das drogas através da reciclagem, juntamente com o benefício do auxílio disponibilizado pelo Governo Federal.

É o caso de desclassificação.

Diante do quadro apresentado, sopesando os depoimentos das testemunhas e a versão do acusado em interrogatório, conclui-se que é o caso de desclassificar o crime para conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, até porque não há maiores elementos para configurar a traficância.

Embora os depoimentos dos guardas municipais aparente bastante coerência, não ficou suficientemente comprovada a intenção de venda das drogas. Por outro lado, não é

caso de simples improcedência, pois inegável que a droga era do réu e destinava-se, no mínimo, a seu consumo. Note-se que o réu confessou que comprou as drogas para seu consumo próprio.

Insta consignar que a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas são insuficientes para a conclusão de que a droga apreendida se destinava ao comércio, pois tais circunstâncias se mostraram isoladas ao contexto todo. Em verdade, não se sabe se o acusado havia acabado de comprar as drogas (em pequenas porções e embaladas) para seu consumo pessoal ou se as destinava ao comércio.

A dúvida sobre a traficância afasta qualquer condenação nesse sentido. No entanto, a confissão do réu quanto ao porte das drogas e à sua utilização para uso próprio, somado aos demais elementos dos autos, impõe a condenação dele como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Assim, as provas em questão são insuficientes para sustentar uma sentença condenatória com incurso no artigo 33 do Lei 11.343/06, de modo que não é possível afirmar, com a certeza exigida para uma condenação, que a quantidade de droga encontrada com o acusado se destinava à traficância.

Desta feita, é coerente a versão de que Alexandre Pereira Moreira trazia consigo entorpecentes para consumo próprio, sendo, portanto, devida a desclassificação do artigo 33 para aquela prevista no artigo 28, ambas da Lei 11.343/06.

O acusado deverá ser submetido à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses pela violação ao artigo 28, da Lei nº 11.343/06, eis que somente a advertência seria inócua caso fosse aplicada a ele, dada a sua reincidência.

DISPOSITIVO.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra ALEXANDRE PEREIRA MOREIRA, para desclassificar a conduta do réu do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06. Aplico-lhe à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses.

A reprimenda de prestação de serviços será cumprida na forma e local estipulados no Juízo da Execução, observadas as disposições do artigo 28, § 5º, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, determino que se expeça a competente guia de recolhimento/execução definitivas; Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação; oficie-se ao órgão estatual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação do réu; oficie-se à VEC; inclua-se o nome do réu no rol de culpados; atualize-se o valor das custas processuais e intime-se o réu para pagamento, salvo se beneficiário da justiça gratuita; e, oportunamente, expeça-se certidão de honorários à patrona nomeada. Condene o réu nas custas processuais, ressalvada eventual gratuidade.

Com o trânsito, resta autorizada a destruição do entorpecente, nos termos previsto em lei, remetendo-se auto competente, se o caso.

P.I.C.

Paulínia, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA